

撤销其投票行为的权利，该撤销后果影响的是决议形成的程序而非内容，故其所造成的法律后果并非决议无效。由于投票人依法撤销其投票行为，该情形等同于投票人未出席会议，进而对会议的出席要求发生影响，故投票瑕疵对决议效力的影响应从程序瑕疵方面加以分析。根据《民法典》第一百三十四条第二款可知，依照特定议事方式和表决程序作出决议，这是决议行为成立的前提。但是，议事方式和表决程序作为决议行为成立的前提，其程序瑕疵有轻重之分，如果一律因程序瑕疵认定决议行为不成立，则损害决议行为的安定性。所以，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第五条将严重的程序瑕疵作为决议不成立加以规定，对于其他程序瑕疵则由决议撤销制度加以调整。

基于此，如果投票人撤销投票行为，进而造成出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定，或者会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的，则公司决议依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第五条第三项、第四项而不成立；否则，应当按照一般程序瑕疵的规定，通过决议撤销制度予以解决。需要说明的是，两者不仅在构成要件上存在差异，其行使条件也有所不同：撤销投票行为属于意思表示的撤销，依照《民法典》第一百五十二条规定，应适用一年除斥期间；撤销公司决议则适用《中华人民共和国公司法》规定的六十日除斥期间。基于公司决议撤销制度的特殊性，投票人以欺诈等投票瑕疵为由撤销公司决议的，应当自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

综上所述，在股东主张其基于欺诈作出投票行为的案件中，股东需证明存在欺诈事实。在完成举证责任的前提下，股东可以撤销其投票行为，但要结合具体决议事项判断该撤销行为是否影响到股东会的出席或者表决比例。如有影响，则应请求确认决议不成立；否则，属于决议可撤销，股东应在法定期间内请求撤销决议。通过以上规则，可以合理平衡股东的意思自治和公司决议的安定性。

编写人：北京市大兴区人民法院 马超雄

过渡期内中外合资企业的最高权力机构的司法认定

——某信息公司诉某技术公司公司决议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终6421号民事判决书

2. 案由：公司决议纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某信息公司

被告(被上诉人): 某技术公司

【基本案情】

某技术公司企业性质为有限责任公司。李某、曲某分别持有某技术公司80%和20%的股权。

2017年3月, 某技术公司拟引进新的投资人, 公司性质变更为中外合资企业, 公司董事会成为公司的最高权力机构, 讨论及决定公司所有战略性业务和财务问题及运营方面的重要问题。后, 某信息公司成为某技术公司持股57.0725%的第一大股东。

某信息公司委派孔某、姜某出任某技术公司董事, 某合伙企业委派曲某出任某技术公司董事、胡某成出任公司监事, 曲某被选举为某技术公司董事长。

2020年11月19日, 某技术公司向某信息公司函称某信息公司作为某技术公司第一大股东, 利用大股东地位及对某技术公司的控制关系, 以服务费、管理费名目虚列双方之间的应付款项。上述行为严重损害了某技术公司的合法权

益，故函告某信息公司，向某技术公司返还上述全部资金及该笔资金的利息。同年12月14日，某技术公司召开了临时董事会，会议由董事长曲某主持，某信息公司委派的董事孔某、姜某均未出席此次会议。诉讼中，某信息公司称其委派的两名董事未参加此次会议的原因，一是某技术公司不同意在此次会议上增加孔某提出的议案；二是某信息公司不存在抽逃出资的事实。曲某在会议上对于其提交的《关于解除某信息公司股东资格的议案》等7项议案，均表决同意。列席会议的股东代表均在当日会议的股东意见征询表上对上述7项议案确认同意。当日，某技术公司作出12月14日董事会临时会议决议，载明出席本次会议董事1名，经审议上述7项议案均表决通过，特此决议。

2017年11月28日至12月15日，某技术公司共向某信息公司转出资金合计458781676.57元，付款摘要分别记载为“往来款”“利息款”。诉讼中，某技术公司主张上述款项系某信息公司抽逃的出资(注册资本和资本公积金合计359470000元)及侵占的公司资产。

某信息公司向法院起诉请求：确认“某技术公司2020年12月14日董事会决议”不成立或无效。

【案件焦点】

1. 涉案董事会决议是否成立；2. 涉案董事会决议成立情况下，该决议效力如何认定。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：第一，关于涉案董事会决议是否成立的认定。涉案12月14日董事会某技术公司按照章程规定的期限通知了某信息公司委派的两名董事，但上述两名董事接到通知后未参加此次会议；虽某信息公司称上述两人未参会的原因系某技术公司未接受其在此次董事会上增加的议案，但依据某技术公司提交的证据材料，其对新增加议案的处理方式即要求提案董事进行补充材料并更正，并另行安排召开董事会予以讨论，并不违反公司章程的规定。上述两名董事在收到通知后无正当理由不出席会议的情况下，应

视为两人在会议上放弃表决权，不影响董事会作出会议决议。

第二，关于涉案 董事会决议内容效力的认定。某技术公司召开涉案董事会之时，在其未按照公 司法中关于有限责任公司的组织形式、组织机构予以调整、改变，且公司章程 未就此予以特别规定的情况下，董事会仍是该公司合法的最高权力机构，有权 决议股东除名事项。某技术公司在某信息公司抽逃出资，且经其催告缴纳，而 某信息公司在合理期间内仍未返还的情况下，以董事会决议解除其股东资格的 行为，合法有效。对于某信息公司要求确认涉案董事会决议内容无效的诉讼请求，法院不予支持。

北京市海淀区人民法院依照《中华人民共和国公司法》第三十五条、《最 高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第十 二条、第十七条第一款之规定，判决如下：

驳回某信息公司的全部诉讼请求。

某信息公司不服一审判决，提出上诉。北京市第一中级人民法院经审理认 为：首先，某信息公司董事在接到某技术公司会议通知的情况下，无正当理由 未出席会议，视为其放弃表决权，相应董事会会议方式和表决程序不存在违反 公司章程的规定的 情形，该董事会决议成立。其次，某技术公司在新法施行后，未进行组织形式、组织结构的调整，故某技术公司董事会仍是最高权力机构。最后，某信息公司从某技术公司抽逃全部出资，且经催告后仍未返还，在此情 况下，某技术公司董事会作出决议解除其股东资格，该决议合法有效。 一审法 院驳回某信

息公司要求认定该决议不成立或无效的诉讼请求具有相应事实与法律依据。因此，某信息公司的上诉请求不能成立，应予驳回。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

中外合资经营企业系由中方、外方投资者按照一定比例共同出资设立在我国境内的有限责任公司。因中外合资经营企业的特殊性，在我国的现行法律规

